

(한국원자력의학원과 비상진료기관 간의 협약서)

제2조 (의무) 진료기관은 본 사업의 사업계획서를 수행함에 있어 다음 각 호의 책임을 가지고 성실히 사업을 수행하여야 한다.

1. 방사선피폭환자의 응급진료 등 방사선 비상진료 실시
2. 방사선피폭환자에 대한 기록보존와 비상진료센터를 경유하여 과학기술부장관에 보고
3. 필요시 비상진료센터로 또는 2차 방사선비상진료기관으로 환자 이송
4. 비상진료센터에서 실시하는 방사선 비상진료교육 참여
5. 비상시 신속하게 대처할 수 있도록 비상진료장비의 보관 및 유지관리
6. 비상시 방사선비상진료팀을 사고현장에 파견하여 방사능오염환자의 진료, 후송 등 현장합동 방사선비상의료반의 역할을 수행
7. 사업비의 사용실적 보고 등 사업 종료후에도 지출증빙서류를 최소한 5년간 보존

제3조 (사업비의 지급) 의학원은 진료기관에 다음과 같이 정부출연금을 지급한다. 다만, 정부의 재정상황과 본 협약서의 변경 또는 해지되었을 경우에는 이를 변경할 수 있다.

(가) 제 1차 : 년 월 일 천원

(나) 제 2차 : 년 월 일 천원

제4조 (사업비의 관리 및 사용) ① 진료기관은 본 협약에 따라 의학원이 지급한 정부출연금을 다른 용도의 자금과 분리하여 관리하고 각종 회계 사항을 증빙할 수 있도록 계정을 설정하여 다음 각 호와 같이 관리 하여야하며, 협약기간 중에 발생한 예금이자도 의학원으로부터 승인 받은 용도에 한하여 사용할 수 있다.

1. 진료기관은 제3조에 의하여 지급 받은 사업비를 한국은행, 체신관서 또는 금융기관에 진료기관 또는 자체규정 등에 의한 진료기관의 소속 직원 중 위임 받은 자를 예금주로 하여 예치하고 선량한 관리자로서의 주의를 다하여 운용하여야 한다.
2. 사업비에 관한 사무는 진료기관 또는 진료기관이 그 소속직원 중에서 지정하는 자 (이하 “사업비관리자“라 한다)가 처리한다.
3. 사업비관리자는 기본적으로 현금출납부 또는 이에 준한 원장을 비치하고 비목별로 구분하여 출납상황을 기록·관리하여야 한다.
4. 사업비관리자는 지급에 관한 결의서 및 영수증서와 기타 필요한 경우 견적서·청구서·계약서·검사조서 등 지급의 내용을 증명하는데 필요한 증빙서류를 구비하되, 이를 월별 또는 분기별로 구분하여 편철하고 그 표지에는 총건수총매수총금액 및 관리자의 작성명을 기재·날인하여야 한다.

5. 사업비관리자는 예치 운용증서(통장), 장부, 증빙서류 등의 보존을 진료기관의 규정에 의하되, 최소한 본 협약 종료연도 후부터 5년간 보존 하여야 한다.

② 사업비의 총액변경 및 직접비의 20퍼센트 이상을 증액변경하고자 할 때는 의학원의 승인을 얻어야 한다. 다만, 인건비, 간접비, 비상진료 교육·훈련·진흥비의 증액변경을 할 수 없다.

③ 본 사업비의 집행에 대한 회계는 비목별로 관리·처리하여야 한다.

④ 진료기관이 제1항 내지 제3항의 규정에 따라 사업비를 관리·집행하지 않았거나 승인받지 않고 사용한 사업비, 사용내용을 증빙하지 못한 사업비 등은 각각 회수한다.

제5조 (사업비의 사용실적 제출 등) ① 진료기관은 본 협약이 종료된 날로부터 1개월 이내에 의학원에 다음 각 호의 서류를 포함한 사업비 사용실적을 제출하여야 한다.

1. 비상진료기관 지원사업비 사용실적보고서
2. 자체회계감사의견서 또는 회계감사를 한 공인회계사의 확인서 또는 주관기관장의 확인서
3. 사업기간중 발생한 이자 사용내역서
4. 세부비목별 집행내역서
5. 증빙서류 사본

② 진료기관은 당해 사업 종료후 사업비에 대한 집행잔액, 부당 집행액 및 발생한 이자를 사업종료 즉시 의학원이 지정한 관리계좌에 입금하여야 한다.

제6조 (사업실시에 따른 결과물의 소유) 사업실시 결과로 취득하는 장비, 기자재·시설(참여기관이 향후 소유하는 조건으로 부담한 기자재·시설은 당해 참여기관의 소유로 한다)등은 진료기관의 소유로 한다. 다만, 진료기관에 대한 비상진료기관 지정이 해제된 경우 기 지급된 방사선비상진료장비 및 기기를 의학원에 반납하여야 한다.

제7조 (협약의 변경) 의학원과 진료기관은 다음 각 호의 사유가 발생한 때에는 관련 규정이 정하는 바에 따라 협약의 내용을 변경할 수 있으며, 변경한 때에는 지체없이 진료기관에 변경한 내용을 통보하여야 한다.

1. 의학원이 협약의 내용을 변경하는 것이 필요하다고 인정할 때
2. 사업책임자, 사업기간, 장비·기기, 시설 및 사업비총액을 변경하고자 할 때
3. 직접비를 당초 대비 20퍼센트 이상 증액 변경하고자 할 때.

제8조 (협약의 해지) ① 의학원은 다음 호의 사유가 발생한 경우 진료기관의 동의 없이 협약을 해지할 수 있다.

1. 비상진료기관의 의무 불이행 및 지정기준과 기능을 상실한 때
2. 중대한 협약위반으로 과제의 계속수행이 곤란하다고 판단될 때
3. 진료기관이 사업의 수행을 포기한 때
4. 사업수행이 정지되거나, 상당기간 수행이 지연되어 소기의 사업 성과를 기대하기 곤란하거나, 사업 완수할 능력이 없다고 인정된 때
5. 의학원이 사업과제의 계속적인 수행이 불가능하거나 이를 계속 수행 할 필요가 없다고 인정하는 때

② 의학원은 제1항에 의하여 협약을 해지할 경우 당해 사업비에 대한 정산을 실시하고 그 잔액 및 협약해지 이후 발생한 예금이자를 회수할 수 있으며 제1항 제2호 내지 제4호의 경우에는 정부출연금 전액을 회수할 수 있다.

제9조 (관리자료 제출 등) 진료기관은 의학원 또는 의학원이 지정하는 자가 진료기관의 사업현장을 확인하거나, 관계서류의 열람, 관계자료의 제출 등을 요구할 경우에는 성실히 응하여야 한다.

제10조 (관계법령의 준수 및 제재조치) ① 진료기관은 본 사업을 수행함에 있어서 국가를 당사자로 한 계약에 관한 법률 등 관련법률 및 규정을 성실히 준수하여야 한다.

② 위원회는 진료기관에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 방사선 비상진료기관 지원사업에의 참여를 제한할 수 있다. 다만, 정당한 사유가 있는 자에 대하여는 그러하지 아니한다.

1. 사업의 결과가 극히 불량한 경우 : 3년
2. 정당한 사유 없이 사업의 수행을 포기한 경우 : 3년
3. 출연금을 사업비의 사용용도 외에 사용한 경우 : 5년 이내
4. 그 밖에 관련 규정 또는 협약의 규정을 위반한 경우 : 1년

제11조 (비밀유지 의무) 이 협약에 의하여 본 사업 수행 및 관리·평가에 참여하는 자는 사업과정에서 취득한 비밀사항에 대하여 이를 공표 하거나 타인에게 누설 하여서는 아니 된다.

제12조 (사업결과물관리) 진료기관은 사업과정에서 생성된 각종 기록물 및 데이터를 조직적·체계적으로 관리하고 그 결과를 보관·관리하여야 한다.

제13조 (기타 준수사항) ① 진료기관은 의학원이 요구하는 바에 따라 사업내용을 보완 또는 시정토록 한다.

② 본 사업의 사업비가 부당하게 과다책정 되었음이 발견되었을 때에는 의학원은 지체 없이 과다 책정액을 감액할 수 있으며 협약기간 만료 후에 발견되었을 때에도 의학원은 진료기관에 환불을 요구할 수 있다.

③ 본 협약서는 협약서에 기술된 내용들이 완료될 때까지 유효하다.

제14조 (해석) 본 협약서에 명기되지 않은 사항은 위원회 소관 연구개발사업 처리 규정을 준용하며, 본 협약서의 해석상 의문이 있을 경우에는 합의하여 결정하 되, 합의가 이루어지지 않는 경우에는 관계법령 및 일반관례에 따르며, 본 협약서는 2통을 작성하여 의학원과 진료기관이 1통씩 보관한다.

제15조 (부가조건) 진료기관은 방사능재난발생시 신속하고 효과적으로 대처할 수 있도록 시설 및 방재장비를 운용가능한 상태로 유지·관리하여야 한다.

제16조 (예외규정) 사업비중 진료기관의 자체 재원에 대한 회계관리는 이 규정에도 불구하고 진료기관의 회계관리규정에 따라 처리한다.

년 월 일

붙임 : 사업계획서 3부. 끝.